



PUTUSAN
Nomor 4817 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EKA DHARMANYANTI PERSULESSY, bertempat tinggal di Jalan Pitu Ina, RT 004, RW 05, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlyn Elsandra Polnaya, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Marlyn Polnaya, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Petra, Nomor 51, RT 004, RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

L a w a n

GODLIEF METEKOHY, bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou, RT 002, RW 006, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023



hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp572.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima/batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu membayar ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp343.570.000,00 dan immateriil sejumlah Rp100.000.000,00;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon telah memberikan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 30 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp572.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB., tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengangkat sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pen.Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 21 Januari 2020 *juncto* Berita

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Jaminan Nomor 225/B.A.Pdt.G/C.B/2019/PN Amb., tanggal 24 Januari 2020;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.G/2020/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PDT/2020/PT AMB., tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2020/PN Amb., tanggal 30 April 2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun secara nyata hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan kepada suatu perjanjian akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan, untuk itu tuntutan hak Penggugat terhadap Tergugat tidak harus diajukan dalam bentuk wanprestasi, akan tetapi tuntutan Penggugat diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan atau gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat terhadap Penggugat, karena terbukti Tergugat telah melanggar terhadap apa yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan (bukti P-1, P-2 dan P-3);

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah tidak melakukan kewajibannya membayar harga barang-barang berupa rokok dan sembako yang diambil Tergugat dari Penggugat, sebagaimana bukti-bukti berupa invoice dan adanya pengakuan dari Tergugat sendiri yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 (bukti P-3) yang dibuat oleh Tergugat yang intinya Tergugat mengakui belum melakukan pembayaran atas rokok dan sembako yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari Penggugat sehingga merugikan Penggugat, maka berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EKA DHARMANYANTI PERSULESSY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PDT/2020/PT AMB., tanggal 28 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 30 April 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKA DHARMANYANTI PERSULESSY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PDT/2020/PT AMB., tanggal 28 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 30 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023



2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp572.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4817 K/Pdt/2023